



Aanvullend bezwaarschrift – AJ 2025 art. 248.037.001 & AJ 2024 art. 240.180.292 – RRN 82.11.02-629.43

6 сообщений

Denys Maiorov <denisvalerievichmayorov1@gmail.com>
Кому: p78.nl@minfin.fed.be

вс, 17 мая 2026 г. в 11:17

Geachte heer/mevrouw van Centrum Particulieren Antwerpen (Team 78),

Hierbij dien ik een aanvullend bezwaarschrift in tegen het aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024), artikelnummer 248.037.001.

Dit bezwaar betreft een fundamentele inconsistentie en ongelijke behandeling in de verwerking van onze gezamenlijke belastingaangiften door de FOD Financiën. Terwijl de volledige belastingschuld voor het aanslagjaar 2025 ten bedrage van € 965,58 uitsluitend bij mij (Maiorov Denys) wordt ingevorderd, werd de belastingteruggave van het voorgaande aanslagjaar 2024 (art. 240.180.292) volledig uitbetaald aan de bankrekening van mijn ex-echtgenote – inclusief mijn persoonlijk aandeel daarin.

1. BEREKENING PERSOONLIJK AANDEEL (AJ 2024)
Volgens het aanslagbiljet AJ 2024 (inkomsten 2023), vastgesteld op 25 februari 2025, bedroeg de gezamenlijke belastingteruggave € 3.158,27. Dit bedrag werd op 30 april 2025 volledig uitbetaald op rekeningnummer BE33 9501 8732 7846 (rekening van ex-echtgenote Dudko Olena).

Uit de kolommen titularis/partner blijkt dat mijn persoonlijk aandeel in deze teruggave exact € 2.236,65 bedraagt:

- Bedrijfsvoorheffing partner (code 2286): € 1.425,65
- Werkbonus partner: € 281,00
- Belastingkrediet kinderen (kind: Anton Maiorov, geb. 09.02.2017): € 530,00

Totaal partner-aandeel (Denis): € 2.236,65.

Mijn persoonlijk aandeel van € 2.236,65 werd dus integraal uitbetaald aan de rekening van mijn ex-echtgenote, waardoor ik dit geld nooit heb ontvangen, terwijl ik de bedrijfsvoorheffing zelf via mijn werkgever heb afgedragen.

2. SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL
Ons huwelijk werd voltrokken in Oekraïne zonder Belgisch contract, waardoor het Belgische wettelijke stelsel (gemeenschap van goederen) van toepassing is.

De FOD Financiën past de regels van het gemeenschappelijk vermogen echter asymmetrisch toe:

- Bij terugbetaling (AJ 2024) hanteert de FOD de regel van de "laatste bekende rekening" en keert de volledige teruggave (€3.158,27) uit aan mijn ex-echtgenote, waardoor zij onrechtmatig werd verrijkt met mijn aandeel van € 2.236,65 (ongerechtvaardigde verrijking art. 1235 BW).
- Bij invordering (AJ 2025) eist de FOD de volledige belastingschuld (€965,58) uitsluitend bij mij op.

Dit is een flagrante schending van het gelijkheidsbeginsel (art. 10-11 Grondwet): de administratie handelt inconsistent door gemeenschappelijke belangen in mijn nadeel uit te leggen bij invordering, maar te negeren bij teruggave.

3. CONCRETE VERZOEKEN

- VERREKENING: Ik verzoek formeel om mijn onbetaalde aandeel in de belastingteruggave AJ 2024 ten bedrage van € 2.236,65 te verrekenen met de belastingschuld AJ 2025 van € 965,58. Na deze interne verrekening resteert een saldo van € 1.271,07 in mijn voordeel.
- OPSCHORTING: Schort de invorderingsmaatregelen (dossier 203 855 179 990) op in afwachting van de inhoudelijke beslissing over dit bezwaar.

De echtscheidingsprocedure is aanhangig bij de familierechtbank te

In bijlage vindt u alle bewijsstukken.

Met vriendelijke groeten,

Denys Maiorov

Rijksregisternummer: 82.11.02-629.43

Engelselei 81 bus 5, 2140 Borgerhout

denisvalerievichmayorov1@gmail.com

Tel.: 0479 280 165

4 файла

 **Aanmaning_4mei2026_schulddossier203855179990.jpg**
2,5 МБ

 **FOD_Brief_11maart2026_DBRDC5F104A2B1C.pdf**
467 КБ

 **Aanslagbiljet_AJ2025_art248037001.pdf**
312 КБ

 **Aanslagbiljet_AJ2024_art240180292_teruggave3158.pdf**
233 КБ

Geachte,

Op het moment van de teruggave was er nog geen ingekohierde schuld en dus werd het terugbetaald op één rekeningnummer (gezien het om een gemeenschappelijke teruggave gaat zonder feitelijke scheiding op dat moment).

Voor de schuld werd er ook een aanmaning gestuurd naar uw ex-partner.

Met vriendelijke groeten,
B. De Hondt

FOD Financiën – Inning Vlaanderen

U kan ons op volgende manieren contacteren:

- Gebruik bij voorkeur onze digitale kanalen: op onze website fin.belgium.be vindt u een antwoord op de meeste van uw vragen (FAQ) en via www.myminfed.be en onze e-services kan u veel administratieve zaken zelf regelen. Dat is de snelste en eenvoudigste weg.
- Vul het contactformulier in.
- Bel naar 02 572 57 57, ons Contactcenter is elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u.



fin.belgium.be



Van: Denys Maiorov <denisvalerievichmayorov1@gmail.com>

Verzonden: zondag 17 mei 2026 11:17

Aan: Minfin P78 NL <p78.nl@minfin.fed.be>

Onderwerp: Aanvullend bezwaarschrift – AJ 2025 art. 248.037.001 & AJ 2024 art. 240.180.292 – RRN 82.11.02-629.43

[U ontvang niet vaak e-mail van denisvalerievichmayorov1@gmail.com. Meer informatie over waarom dit belangrijk is, vindt u op <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

[Цитируемый текст скрыт]

Denys Maiorov <denisvalerievichmayorov1@gmail.com>

Кому: Minfin P78 NL <p78.nl@minfin.fed.be>

пн, 18 мая 2026 г. в 09:50

Geachte heer De Hondt,

Dank voor uw antwoord.

Ik begrijp uw uitleg dat de belastingteruggave AJ 2024 destijds werd uitbetaald op één rekeningnummer omdat er op dat ogenblik nog geen feitelijke scheiding of ingekohierde schuld bestond.

Toch blijft voor mij een fundamentele vraag onbeantwoord inzake billijkheid en gelijke behandeling.

Indien de FOD Financiën de gezamenlijke belastingteruggave destijds als een gemeenschappelijk bedrag heeft beschouwd en volledig heeft uitbetaald op de rekening van mijn toenmalige echtgenote, hoe dient men dan volgens u op een rechtvaardige manier om te gaan met de huidige situatie waarbij de volledige belastingschuld AJ 2025 in de praktijk enkel bij mij wordt ingevorderd, terwijl mijn persoonlijk aandeel in de eerdere gezamenlijke teruggave (€ 2.236,65) door mij nooit werd ontvangen?

U vermeldt dat ook aan mijn ex-partner een aanmaning werd gestuurd. Betekent dit concreet dat de schuld juridisch en feitelijk verdeeld wordt tussen beide partijen, of blijft de FOD het volledige bedrag alsnog integraal bij mij invorderen indien mijn ex-partner niet betaalt?

Ik probeer deze situatie op een redelijke en billijke manier op te lossen. Daarom vraag ik u vriendelijk welke concrete oplossing de FOD in dergelijke gevallen als rechtvaardig beschouwt, gezien de asymmetrie tussen de eerdere gezamenlijke uitbetaling en de huidige invordering.

Alvast bedankt voor uw verduidelijking.